

مدائن العقارية (مدائن) ش.م.خ

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

عملاً بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية")، والقرار الوزاري رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة، والنظام الأساسي لشركة مدائن العقارية ش.م.خ ("الشركة") والقرارات الوزارية المتعلقة بالشركة ذات الصلة، التوجيهات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ("الوزارة") المؤرخة 2 يوليو 2026 (م و ز ش ك/224) و 5 أغسطس 2026 و 8 أغسطس 2026 (و ز ق س/وك/2026/21) و 1 سبتمبر 2026 (و ز ق س/وك/2026/24) وأخرها التوجيهات الصادران بتاريخ 11 سبتمبر 2026 (و ز ق س/وك/2026/26) وبتاريخ 15 سبتمبر 2026 (و ز ق س/وك/2026/27)؛

يدعو رئيس مجلس إدارة الشركة السيد عادل عبد الحميد الحوسني، والمكلف بتسيير أعمالها بعد استقالة باقي أعضاء مجلس الإدارة، السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده حضورياً نهار الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2026، الساعة 10:00 صباحاً في فندق سويس المروج، وسط مدينة دبي، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للنظر والتقرير في جدول الأعمال التالي:

- جدول الأعمال
 - عرض تقرير تقصي الحقائق المعد من قبل شركة (E&Y) ومناقشته، واتخاذ قرار بشأن ما ورد فيه وما يترتب عليه من آثار بما يشمل النظر في تحريك دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجالس الإدارة السابقين والأشخاص ذوي العلاقة عن الأضرار التي لحقت بالشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات؛
 - النظر في تحديد مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال عام 2026 وإبراء ذمتهم، أو تحريك دعوى المسؤولية وفقاً لأحكام قانون الشركات؛
 - النظر في التسويات والتقارير ذات الصلة بالأطراف ذات العلاقة (الإدارة التنفيذية) واتخاذ القرار المناسب في حدود اختصاص الجمعية العمومية وفقاً لأحكام القانون؛
 - النظر في الطلب المقدم من 20 % من المساهمين بشأن إعادة انتخاب مجلس الإدارة كاملاً واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، على أن يجري الانتخاب بطريقة التصويت السري التراكمي؛
 - في حال عدم إقرار البند 1.4 - يتم إجراء انتخاب أربعة أعضاء لشغل المراكز الشاغرة بمجلس الإدارة واستكمال المدة المتبقية للمجلس الحالي، على أن يجري الانتخاب بطريقة التصويت السري التراكمي؛
 - النظر في استمرار تعيين جرانت ثورنتون كمصدق حسابات مستقل وفق قرار الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في إبريل 2025 لمراجعة الميزانية السنوية لعام 2025 وما يترتب عليه من آثار؛
- الترشح لعضوية مجلس الإدارة
 - على الأشخاص الطبيعيين الراغبين في الترشح لشغل مقاعد مجلس الإدارة إرسال نموذج الترشيح المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي: www.madaingrp.ae مستوفياً ومرفقاً به جميع مستنداته المؤيدة، إلى البريد الإلكتروني الخاص بالسادة / مكتب النقيب ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية الذين تم تفويضهم بتولي مهام استلام ومراجعة جميع نماذج الترشيح المقدمة من المرشحين على البريد الإلكتروني التالي: info@alnaqbipartners.com ويفتح باب الترشيح اعتباراً من تاريخ نشر هذه الدعوة ويقفل يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026، على أن يُعتبر الطلب المتأخر، أو الناقص، أو غير المستوفي لجميع المستندات المطلوبة كأنه لم يكن، مع مراعاة توجيهات الوزارة في هذا الشأن، وعلى أن يُخصص مقعد واحد على الأقل للمرأة ضمن التشكيل المقترح، وعلى أن تُراعى أحكام نص المادة (1/19) من النظام الأساسي للشركة، لا سيما من حيث أن يكون من بين المرشحين ما يكفي لضمان وجود عضو مستقل واحد على الأقل ضمن التشكيل النهائي للمجلس وفقاً لتعريف "عضو مجلس إدارة مستقل" الوارد في النظام الأساسي، وأن تتضمن قائمة المرشحين عدداً كافياً من المواطنين الإماراتيين بما يكفل أن تكون أغلبية أعضاء المجلس المنتخب من المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
 - يجب أن يرفق بطلب الترشيح ما يلي:
 - نموذج الترشيح المعتمد من الشركة مستوفياً وموقعاً، وإقراراً خطياً بقبول الترشيح؛
 - إقراراً بالالتزام بقانون الشركات التجارية والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة، وببذل غاية الشخص الحريص؛
 - سيرة ذاتية حديثة بصورة من الهوية الإماراتية أو جواز سفر ساري الصلاحية؛
 - شهادة حالة جنسية سارية صادرة أو معتمدة من جهة رسمية في الدولة؛
 - بيانات بأسماء الشركات والمؤسسات التي يعمل بها المرشح أو يشغل عضوية مجالس إدارتها، وإفصاحاً عن أي نشاط يشكل بصورة مباشرة أو غير مباشرة منافسة للشركة أو يؤثر تعارض مصالح فعلياً أو محتملاً؛
 - إقراراً ومستندات مؤيدة بشأن ما إذا كان المرشح مستقلاً و/أو غير تنفيذي، للتحقق من استيفاء متطلبات تشكيل المجلس؛
 - أي بيانات أو مستندات إضافية تطلبها الوزارة أو تقتضيها التشريعات النافذة أو النظام الأساسي أو أي قرار ملزم خاص بالشركة.
- ملاحظات مهمة
 - عدم اكتمال النصاب القانوني: في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول، يُؤجل الاجتماع الأول حكماً إلى موعد ثانٍ يُعقد يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026، في ذات التوقيت والمكان وبذات طريقة الحضور، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر أياً كان عدد المساهمين الحاضرين أو نسبة رأس المال الممثلة فيه.
 - الحضور: يُعقد الاجتماع بالحضور الشخصي أو بالابوابية حصراً، عملاً بأحكام المادة (40) من النظام الأساسي للشركة. ويبدأ التسجيل في مكان الاجتماع الساعة التاسعة صباحاً. ويتعين على المساهم أو ممثله المفوض إبراز أصل إثبات الهوية، وأصل سند التوكيل/التفويض أو نسخته المتحقق منها، بحسب الأحوال، وذلك قبل السماح له بالحضور واحتسابه ضمن النصاب.
 - سجل حضور المساهمين: تُراعى أحكام المادة (44) من النظام الأساسي للشركة، والتي تنظم سجل حضور المساهمين، وذلك من حيث: تسجيل المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العمومية بأسماءهم في السجل الإلكتروني الذي تعدّه إدارة الشركة لهذا الغرض في مكان الاجتماع قبل الوقت المحدد للانعقاد بوقت كافٍ؛ وتضمن سجل المساهمين اسم كل مساهم أو من ينوب عنه وعدد الأسهم التي يملكها ويمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة، ومنح المساهم أو النائب عنه بطاقة حضور يُذكر فيها عدد الأصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة؛ واستخراج خلاصة مطبوعة من سجل المساهمين بعدد الأسهم التي مُنّلت في الاجتماع ونسبة الحضور، ويقعها كل من مقرر الجلسة ورئيس الاجتماع ومدقق حسابات الشركة، وتسليم نسخة منها للمراقب الممثل للوزارة والحقاق نسخة أخرى منها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية؛ وإقفال باب التسجيل لحضور الاجتماع عندما يُعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب المحدد له أو عدم اكتماله، بعد مضي نصف ساعة من الوقت المحدد في إعلان الدعوة، على ألا يُقبل بعد ذلك تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك الاجتماع، ولا يُعَدُّ بصوته أو براه في المسائل التي تُطرح فيه.
 - أمين سجل الأسهم وجمع الأصوات: يتولى سوق دبي المالي/مركز دبي للإيداع، بصفته أمين سجل أسهم الشركة، مسك سجل المساهمين، وتلقي التوكيلات وتفويضات الأشخاص الاعتبارية والتحقق منها، وتسجيل الحضور للاجتماع، وجمع الأصوات وفرزها، وذلك بالتنسيق مع جامع الأصوات المعين، ووفقاً للإجراءات المعتمدة من الوزارة.
 - السجل المعتمد وتاريخ الاستحقاق: يُعتمد أحدث سجل للمساهمين صادر عن سوق دبي المالي/مركز دبي للإيداع في تحديد الحضور، والتعميل، والنصاب، والتصويت. وتثبت حقوق الحضور والتصويت وفق القيد في ذلك السجل في نهاية يوم العمل السابق مباشرة للاجتماع المعني، ويحدد الاستحقاق بصورة مستقلة للاجتماع الأول وللإجتماع الثاني إن عُدَّ.
 - مراجعة التوكيلات ومستندات الهوية قبل الاجتماع: تُراجع التوكيلات الخاصة الثابتة بالكتابة وتفويضات الأشخاص الاعتبارية ومستندات الهوية المرفقة بها ويُتحقق منها قبل الاجتماع (وفقاً لما هو مبين أدناه) من قبل أمين سجل الأسهم بالتنسيق مع جامع الأصوات المعين، ويُعد كشف متحقق منه بأسماء المساهمين والممثلين الذين يحق لهم الحضور تمهيداً لاعتمادهم في سجل الحضور. ولا يُقبل أي توكيل أو تفويض غير مستوفٍ أو غير مصدق حسب الأصول أو وارد بعد انتهاء المهلة المحددة، ولا يُسمح لحامله بالحضور بتلك الصفة ولا يُحتسب ضمن النصاب.
 - آلية التصويت الإلكتروني في مقر الاجتماع: يجوز أن يتم التصويت باستخدام آلية تصويت إلكترونية تُتاح للحاضرين في مقر الاجتماع، شريطة أن تمكن الآلية المساهم من التصويت بسهولة وبشكل آمن وسري، وأن تحدد لكل مساهم عدد أسهمه وتتيح له توزيع أصواته على القرارات، وأن يكون التصويت على كل بند من بنود جدول الأعمال على حدة وخلال فترة زمنية كافية، وألا يُعاد فتح التصويت على بند بعد الانتقال إلى البند التالي، وأن تمكن المساهم من تسجيل اعتراضه كتابةً، وأن تُحفظ نتائج التصويت والاعتراضات في سجل إلكتروني لدى الشركة. ولا تُجيز هذه الآلية الحضور أو التصويت من خارج مقر الاجتماع.
 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة - التصويت السري التراكمي: يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريقة التصويت السري التراكمي، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة وأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات المنفذة له. ويكون لكل مساهم عدد من الأصوات مساوٍ لعدد أسهمه، وله أن يمنحها للمرشح واحد أو أن يوزعها بين أكثر من مرشح، على ألا يُقبل مجموع الأصوات الممنوحة عدد أسهمه.
 - التوكيلات: يجوز للمساهم أن ينوب عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة. ولا يجوز للوكيل عن عدة مساهمين أن يمثل بهذه الصفة أكثر من خمسة بالمائة (5%) من رأس مال الشركة.
 - تمثيل الأشخاص الاعتبارية: يجوز للمساهم من الأشخاص الاعتبارية تفويض ممثل عنه أو من يعهد إليه بإدارته، وذلك بتقديم قرار مجلس إدارة أو قرار مماثل ساري المفعول أو توكيل حديث الإصدار (لم يرض على إصداره أكثر من سنتين في تاريخ الاجتماع)، ورخصته التجارية السارية، ونموذج التفويض المستوفي، ومستندات صفة المخول بالتوقيع. ويجب تصديق المستندات الصادرة من خارج الدولة حسب الأصول متى كان ذلك مطلوباً.
 - تقديم التوكيلات: يجب تقديم مستندات التوكيل وتفويض الأشخاص الاعتبارية إلى سوق دبي المالي/مركز دبي للإيداع بصفته أمين سجل أسهم الشركة، عبر البريد الإلكتروني التالي: dfm@FinancialServices@dfm.ae في موعد أقصاه 27 أكتوبر 2026، بما يتيح التوقيع قبل الاجتماع. وبطل قبولها خاضعاً لتحقيق أمين سجل الأسهم وجامع الأصوات وفقاً للإجراءات المعتمدة من الوزارة، وعلى النحو المبين في البند الخاص بالحضور والتسجيل والتصويت أعلاه.
 - تعارض المصالح وقيد التصويت: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو أي شخص يكون إبراء ذمته أو منفعة الخاصة أو تعارض مصالحه أو نزاعه مع الشركة محل نظر أن يصوت على القرار المعني، وذلك في الحدود المقررة قانوناً. ويتولى جامع الأصوات تطبيق القيود ذات الصلة وإبانتها وفق مصفوفة التصويت المعتمدة من الوزارة.
 - حقوق المناقشة: لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة اللازمة، مع مراعاة ضوابط حسن إدارة الاجتماع. كما يجوز إرسال الأسئلة مسبقاً إلى رئيس مجلس الإدارة على البريد التالي: info@alnaqbipartners.com.
 - مستندات الاجتماع: تُتاح للمساهمين المستندات العامة للاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة التالي: www.madaingrp.ae مع مراعاة ضوابط السرية وحماية البيانات الشخصية. أما سائر التقارير والمستندات ذات الطابع السري أو التفضيلي، تُرسل إلى المساهمين عبر روابط خاصة للعرض والتنزيل على البريد الإلكتروني المسجل لكل منهم، وذلك تزامناً مع توجيه الدعوة. وعلى كل مساهم يواجه أي إشكال في الوصول إلى هذه الروابط أو لم تصله، التواصل مع مكتب النقيب ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، المفوض بمتابعة تمكين المساهمين من الحصول على هذه المستندات، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي: info@alnaqbipartners.com.
 - على كافة المساهمين الذين لم يُحَدِّثُوا بياناتهم إرسال المعلومات التالية إلى البريد الإلكتروني: FinancialServices@dfm.ae: رقم المستثمر (NIN)، الاسم الكامل، البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، نسخة من الهوية الإماراتية أو جواز السفر، ومقطع فيديو سيلفي مباشر للمساهم (Video Selfie).

لأي استفسارات أخرى، يرجى التواصل مع: info@alnaqbipartners.com

جهة إصدار الدعوة
عادل عبد الحميد الحوسني

رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المتبقي والمكلف بتسيير أعمال شركة مدائن العقارية ش.م.خ